

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 778/2536	พันเอก ลพุล พินทุ โยธิน กับพวก	โจทก์
	เจ้าหนี้	โจทก์
	พันเอก บุญ เกิด วา ด วา รี	โจทก์
	บริษัท เดอะไพรามิตเอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด กับพวก	
		จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75 เดิม, มาตรา 70, มาตรา 901

พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2487 มาตรา 14

เจ้าหนี้มอบเงินให้จำเลยที่ 1 เพื่อร่วมลงทุน จำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทมอบให้เจ้าหนี้เพื่อเป็นหลักประกัน เช็คพิพาทมี ป.กับจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อส่งจ่ายโดยมิได้ประทับตราของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 มิได้เขียนว่ากระทำการแทน แต่การที่ป. กับจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อในฐานะกรรมการของจำเลยที่ 1 เป็นการแสดงออกถึงความประสงค์ของนิติบุคคลโดยผู้แทนของนิติบุคคล จึงเป็นการกระทำในนามของจำเลยที่ 1 มิใช่การกระทำของตัวแทนที่ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินแทนตัวการแต่มิได้เขียนแถลงว่ากระทำแทนบุคคลอื่น ซึ่งบุคคลนั้นต้องรับผิดชอบในความในตั๋วเงินนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 901 จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบ

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จำเลยที่ 2 ที่ 3 เจ้าหนี้ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามเช็คและสัญญาการลงทุนจากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ที่ 3 จำเลยที่ 2 โต้แย้งว่า จำเลยที่ 2 ได้ลงลายมือชื่อในเช็คร่วมกับนายปรีชา ในฐานะ จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 และเจ้าหนี้ได้ขอรับชำระหนี้จากกอง ทรัพย์สินของนายปรีชาเต็มจำนวนแล้ว จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ เจ้าพนักงาน พินักทรัพย์สอบสวนแล้วเห็นควรให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามเช็คเป็นเงิน 71,170.55 บาท จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 และให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบ ด้วย โดยมีเงื่อนไขว่าหากเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของนายปรีชาหรือจาก จำเลยที่ 1 แล้วเพียงใดให้สิทธิได้รับชำระหนี้ในคดีนี้ลดลงเพียงนั้น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้า พนักงานพินักทรัพย์

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด มีนายปรีชา สีโรรส และจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการ จำเลยที่ 1 ได้กู้ยืมเงิน จากประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปประกอบธุรกิจเงินทุนซื้อขายสินค้าล่วงหน้า โดยตกลง จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างสูง เจ้าหนี้ได้นำเงินจำนวน 65,000 บาท ไปร่วม ลงทุนกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาการลงทุนลงวันที่ 13 มีนาคม 2528 ให้ เจ้าหนี้ไว้ และจำเลยที่ 1 ได้ออกเช็คของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาบางรัก ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2528 จำนวนเงิน 65,000 บาท โดยมีนายปรีชาและจำเลยที่ 2

เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่าย และมีจำเลยที่ 3 ลงลายมือชื่อสลักหลังมอบให้แก่เจ้าหนี้ เพื่อเป็นหลักประกันเงินลงทุนของเจ้าหนี้ ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ปิดกิจการ นายปรีชา กับจำเลยที่ 2 หลบหนี วันที่ 25 มิถุนายน 2528 เจ้าหนี้ได้นำเช็คดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินแต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน เจ้าหนี้จึงยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 และที่ 3

ปัญหาในชั้นนี้มีเพียงว่าจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบตามเช็คพิพาทต่อเจ้าหนี้หรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เจ้าหนี้ได้มอบเงินให้จำเลยที่ 1 เพื่อร่วมลงทุน แล้วจำเลยที่ 1 ได้ออกเช็คพิพาทมอบให้เจ้าหนี้ไว้ เพื่อเป็นหลักประกันเงินลงทุนของเจ้าหนี้โดยเช็คพิพาทมีนายปรีชา กับจำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่าย แม้เช็คพิพาทมิได้ประทับตราของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อไว้โดยมิได้เขียนว่าทำการแทนก็ตาม แต่การลงลายมือชื่อของนายปรีชา กับจำเลยที่ 2 เป็นการลงลายมือชื่อในฐานะกรรมการของบริษัทจำเลยที่ 1 เป็นการแสดงออกถึงความประสงค์ของนิติบุคคลโดยผู้แทนของนิติบุคคลดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 75 เดิม (มาตรา 70 ที่แก้ไขใหม่) การกระทำของนายปรีชา กับจำเลยที่ 2 จึงเป็นการกระทำในนามของจำเลยที่ 1 มิใช่การกระทำของตัวแทนที่ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินแทนตัวการ แต่มิได้เขียนแถลงว่ากระทำการแทนบุคคลอื่นซึ่งบุคคลนั้นต้องรับผิดชอบในความในตั๋วเงินนั้น ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 901 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ที่ขอรับชำระหนี้ตามเช็คจากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เพ็ง เพ็งนิติ-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ